

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4766/2538

อัยการตราด
นาง เพ็ญ จิกการ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (8), มาตรา 264

ป.วิ.อ. มาตรา 218

จำเลยนำภาพถ่านที่ม. มอบให้มาตัดให้พอดีกับภาพถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชนที่แท้จริงของน.แล้วนำภาพถ่ายที่ตัดแล้วปิดทับภาพถ่ายของน. ที่ติดอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนของน. แล้วถ่ายภาพบัตรและนำภาพถ่ายอัดพลาสติกมอบให้ม. ถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาเพื่อให้ผู้พบเห็นหลงเชื่อว่าภาพถ่ายของม. ในบัตรประชาชนที่ถ่ายเอกสารมาเป็นภาพถ่ายของน. โดยมีวันเดือนปีเกิดและภูมิลำเนาตามที่ระบุไว้ในบัตรนั้นเป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่แท้จริงจึงเป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร แม้บัตรประชาชนที่จำเลยทำปลอมขึ้นเป็นเพียงภาพถ่ายเอกสารแต่การกระทำของจำเลยมีลักษณะเพื่อการใช้อย่างต้นฉบับบัตรประจำตัวประชาชนฉบับที่แท้จริงจึงเป็นเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1(8) คดีที่คู่ความฎีกาได้แต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายหากศาลฎีกาเห็นว่าศาลล่างลงโทษจำเลยหนักเกินไปก็มีอำนาจที่จะลงโทษจำเลยให้เหมาะสมแก่ความผิดได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ปลอมเอกสารราชการบัตรประจำตัวประชาชน โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนายนพพล สังข์ทองเกิดวันที่ 13 มีนาคม 2504 อายุ 26 ปี เลขที่ 1 ตร 5-009234อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ซึ่งสำนักงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้ออกให้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2530 บัตรหมดอายุวันที่ 28 มิถุนายน 2536 มานำเอาภาพถ่ายของนายเมือ (ไม่มีนามสกุล) ติดลงไป ในบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวแทนภาพถ่ายของนายนพดลแล้วนำไปถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เข้าเครื่องตัดกระดาษและเข้าเครื่องเคลือบบัตรเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดเชื่อว่านายเมือคือนายนพดลว่าเป็นผู้ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการปลอมเอกสารราชการขึ้นทั้งฉบับ โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายนพดล สำนักงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และประชาชน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 32, 33 ธิบของกลางคือบัตรประจำตัวประชาชนปลอมของนายนพดลและนายบุญเทียมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อแคนนอน 1 เครื่อง เครื่องเคลือบบัตรยี่ห้อซีเอ็มพี 1 เครื่อง เครื่องตัดกระดาษยี่ห้อโรต้าทิม 1 เครื่อง กรรไกร 1 อัน และคั่นธนบัตรฉบับละ 500 บาท ของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265 จำคุก 1 ปี คั่นธนบัตรฉบับละ 500 บาท แก่เจ้าของของกลางอื่นนอกจากนั้นให้ริบ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในปัญหาข้อกฎหมายมีเพียงข้อเดียวว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ได้เติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใดในบัตร

ประจำตัวประชาชนเอกสารหมายเลข 3 เพียงแต่จำเลยนำเอาภาพถ่ายปิดลงไปแทน แล้วถ่ายเอกสารและนำไปเคลือบพลาสติกเท่านั้น ทั้งจำเลยไม่ได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข แผนผังหรือแผนแบบอย่างอื่นอันจะถือว่าเป็นเอกสาร ตามคำนิยามของกฎหมาย จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสาร เห็นว่าข้อเท็จจริง ยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาว่าจำเลยเป็นผู้นำภาพถ่ายที่นายเมือมอบให้มาตัดให้พอดีกับถ่ายภาพในบัตรประจำตัวประชาชนของนายนพดล สังข์ทอง ที่แท้จริงตาม เอกสารหมายเลข 3 แล้วนำภาพถ่ายที่ตัดแล้วปิดทับภาพถ่ายของนายนพดลที่ติดอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนของนายนพดลดังกล่าว แล้วถ่ายภาพบัตรและนำภาพถ่าย ดังกล่าวอัดพลาสติกมอบให้นายเมือตามภาพถ่ายเอกสารหมายเลข 2 โดยคิดค่าทำ 15 บาท ข้อเท็จจริงดังกล่าวมา ถือได้ว่าจำเลยกระทำโดยมีเจตนาเพื่อให้ผู้พบเห็นบัตร ประจำตัวประชาชนเอกสารหมายเลข 2 หลงเชื่อว่าภาพถ่ายของนายเมือในบัตร ประชาชนเอกสารหมายเลข 2 ที่ถ่ายเอกสารมาเป็นภาพถ่ายของนายนพดล โดยมีวัน เดือนปีเกิดและภูมิลำเนาตามที่ระบุไว้ในบัตรดังกล่าว เป็นบัตรประจำตัวประชาชน ที่แท้จริง จึงเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสาร ซึ่งเจ้าพนักงานสำนักทะเบียนบัตรประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้ทำขึ้น จึงเป็น เอกสารราชการตามนิยามของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(8) แม้บัตร ประชาชนที่จำเลยทำปลอมขึ้นมาจะเป็นเพียงภาพถ่ายเอกสาร แต่การกระทำของ จำเลยดังกล่าวมีลักษณะเพื่อการใช้อย่างบัตรประจำตัวประชาชนฉบับต้นฉบับที่แท้ จริง จึงเป็นเอกสารราชการ จำเลยจึงมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ ฎีกาของ จำเลยฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกาลงโทษจำเลยนั้นคดีนี้ศาล อุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี ฎีกาของจำเลยในข้อนี้เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของศาล เป็นฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา

218 วรรคแรกอย่างไรก็ดี แม้จะเป็นคดีที่คู่ความฎีกาได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายหากศาลฎีกาเห็นว่าศาลล่างลงโทษจำเลยหนักเกินไปก็ย่อมมีอำนาจที่จะพิพากษาลงโทษจำเลยให้เหมาะสมแก่ความผิดได้ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยเป็นหญิง อายุ 65 ปี ไม่ปรากฏจำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อน และเงินที่จำเลยได้รับมีจำนวนเพียง 15 บาทสมควรรอกการลงโทษจำเลยโดยให้ลงโทษปรับไว้ด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษปรับจำเลย 4,000 บาทอีกสถานหนึ่ง โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อำนวยการ สุขพรหม-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>